

નં.મવિવિ/હકપ/બનસ/૪૩/૨૦૨૨

ગુજરાત સરકાર



નં.મવિવિ/હકપ/બનસ/૪૩/૨૦૨૨

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી

અપીલ અને રિવીઝન ભવન, મહેસૂલ વિભાગ

(વિવાદ), ગુજરાત સરકાર,

સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે,

સોલા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ,

નારાયણ બંગ્લોઝની સામે, ગોતા, અમદાવાદ.

તા. ૦૨/૦૫ /૨૦૨૪

અરજદારશ્રી:-

(1) ખાનપુરા મેવાભાઈ લખાભાઈના વારસદારો

(1-1) ખાનપુરા ઉજમભાઈ મેવાભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-2) ખાનપુરા મંગુબેન ડો/ઓ મેવાભાઈ વા/ઓ નારસંગજી

રહે.: ઉદરીયાવાસ, શિહોરી, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-3) ખાનપુરા બબીબેન ડો/ઓ મેવાભાઈ વા/ઓ બાબુજી

રહે.: ઈન્દ્રમાણા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-4) ખાનપુરા હમજબેન ડો/ઓ મેવાભાઈ વા/ઓ હરીસીંગ

રહે.: ઉણ, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-5) ખાનપુરા પરમાબેન ડો/ઓ મેવાભાઈ વા/ઓ શીવાજી

રહે.: ચેખલા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-6) ખાનપુરા હંસાબેન ડો/ઓ મેવાભાઈ વા/ઓ સ્વરૂપજી

રહે.: દેલીયાથરા, તા.સરસ્વતી જી.પાટણ

વિરુદ્ધ



સામાવાળાશ્રી:-

(1) ખાનપુરા ધારશીભાઈ લખાભાઈના વારસદારો

(1-1) ખાનપુરા સવિતાબેન ધારશીભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-2) ખાનપુરા ભવાનભાઈ ધારશીભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-3) ખાનપુરા જવાનભાઈ ધારશીભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-4) ખાનપુરા લેબુભાઈ ધારશીભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-5) ખાનપુરા ચંદાબેન ધારશીભાઈ

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(1-6) ખાનપુરા બચુભાઈ ધારશીભાઈ]

રહે.: વડા, તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા

(2) જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, બનાસકાંઠા

જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીની કચેરી, પાલનપુર જી.બનાસકાંઠા

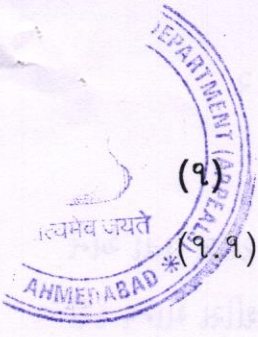
(3) નાયબ કલેક્ટરશ્રી, ડીસા

નાયબ કલેક્ટરશ્રીની કચેરી, તા.ડીસા જી.બનાસકાંઠા.

ગુજરાત જમીન મહેસૂલ નિયમો-૧૯૭૨ના નિયમ-૧૦૮(૬)(એ) હેઠળ ફેરતપાસ અરજી.

વાદગ્રસ્ત હુકમ:- કલેક્ટર કચેરી બનાસકાંઠાના હુકમ નં.બી/જમીન-૪/અપીલ કેસ નં.૪૪/૨૦૨૧, વડા

તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨.



(૧) આ કામની ટૂંકમાં હકીકત એવી છે કે:-

(૧.૧) મોજે. વડા, તા. કાંકરેજના સ.નં ૧૮૨૪ વાળી જમીન ખાનપુરા મેવાભાઈ પોતાના સ્વતંત્ર માલિકીના જુના સર્વે નંબર ૬૦૮ ની છે. ૧-૬૧-૮૮ ચો.મી પ્રમોલગેશન પછીનો નવો સર્વે નંબર ૧૮૨૪ ની છે. ૧-૬૮-૪૬ ચો.મી જમીન ચાલે છે આ જમીન તેમણે સબ રજીસ્ટ્રાર કચેરી થરાદના રજી. દસ્તાવેજ નંબર ૫૦૨, તા. ૨૩/૦૬/૨૦૦૬ થી મોજે.(વેચાણ રાખનાર) ખાનપુરા ધારસીભાઈ લખાભાઈએ રૂ/ ૧,૨૨,૦૦૦/- પુરામાં વેચાણ રાખતાં વેચાણ રાખનાર તરફથી મળેલા આધારો, અરજી, રજી. દસ્તાવેજની પ્રામાણિત નકલ, ખેડૂત ખાતેદારના આધારો ખરીદનારના ખાતા નંબર નવિન ખાતામાં વેચેલ સર્વે નંબર માટે હકકપત્રકે વેચાણની નોંધ નં. ૮૩૫૬ તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજની પડવામાં આવેલ છે. જે નોંધ સામે ખાનપુરા ઉજમભાઈ મેવાભાઈએ તેમની તા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૧ ની અરજીથી વાંધા અરજી આપતા તકરારી રજીસ્ટરે દાખલ કરી તકરારી નોંધના નિર્ણય કરવાના અધિકાર નાયબ કલેક્ટરશ્રી ડીસાની કચેરીને પહોંચતા હોઈ નાયબ મામલતદાર ઈ-ધરાએ નોંધના કાગળો નાયબ કલેક્ટરશ્રી ડીસાની કચેરીને તબદીલ કરતા, જે અન્વયે નાયબ કલેક્ટરશ્રી ડીસાનાં હુકમ નંબર આર.ટી.એસ/તકરારી કેસ નં ૩૧/૨૦૨૧, તા. ૨૬/૫/૨૧ થી વાંધા અરજી મંજૂર કરેલ હતી. જે હુકમ સામે કલેક્ટરશ્રી બનાસકાંઠા સમક્ષ રીવીઝન કેસ નંબર બી/જમીન-૪/રીવીઝન કેસ નં ૪૪/ ૨૦૨૧, વડા દાખલ થયેલ. જેમાં તા. ૨૮/૦૧/૨૦૨૨ ના હુકમથી અરજદારની રીવીઝન અરજી મંજૂર કરવામાં આવેલ હતી અને નાયબ કલેક્ટરશ્રી ડીસાનો હુકમ નંબર આર.ટી.એસ./તકરારી કેસ નંબર ૩૧/૨૦૨૧, તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૧ રદ કરવા હુકમ કરવામાં આવેલ હતો.

(૧.૨) કલેક્ટરશ્રીના વાદગ્રસ્ત હુકમથી નારાજ થઈ આ કેસના અરજદારશ્રીએ સચિવશ્રી મહેસુલ વિભાગ (વિવાદ) સમક્ષ તા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ રીવીઝન અરજી નંબર મવિવિ / હકપ / બનસ / ૪૩ / ૨૦૨૨ દાખલ કરેલ છે. જે કેસની સુનાવણી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૩, ૧૮/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જે મુદતે અરજદારશ્રી તરફે એડવોકેટશ્રી બી.બી.ઠાકોર હાજર રહેલ હતા અને સામાવાળા નં ૨, ૩, ૪, અને ૬ તરફે એડવોકેટશ્રી આઈ.એલ.દેસાઈ હાજર રહેલ હતા.

(૧.૩) તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૪ ની સુનાવણીમાં અરજદાર નંબર ૧ થી ૬ રુબરુ હાજર રહેલ હતા અને તેઓએ તા. ૦૧/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજનું સોગંદનામા પર રજુ કરેલ વિથડ્રો પુરશીસ માન્ય કરી કેસ આગળ ચલાવવા માંગતા ન હોઈ, રાજ્યખુશીથી કેસ વિથડ્રો કરવાની રજૂઆત કરેલ છે. સદર વિગતો ધ્યાને લઈ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

અરજદારશ્રીની રિવિઝન અરજી નં.મવિવિ/હકપ/બનસ/૪૩/૨૦૨૨ના કામે રજુ કરેલ કેસ વિથડ્રો પુરશીસ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે છે અને કેસ રજીસ્ટરથી કમી કરવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

આજ તા. ૦૨ / ૦૫ /૨૦૨૪ ના રોજ મારી સહી તથા કોર્ટનો સિક્કો કર્યો.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.



Suresh Patel
(એલ.પી.પાડલીઆ)
સચિવ
મહેસૂલ વિભાગ (વિવાદ)
અમદાવાદ.

પ્રતિ,

(૧) સંબંધિત પક્ષકારો તરફ...

૨/-જાણ તથા હુકમ મુજબ જરૂરી અમલવારી સાડ.

(૨) સીલેક્ટ ફાઈલ...